

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50023802120258240282
ID Comunicacao: 685759510
Data Disponibilizacao: 2026-08-03
Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

```
<html>
<head>
  <meta>

  <style></style>
</head>
<body>
<article>
```

```
<header>
  <div></div>
```

```
</header>
<section><b>CUMPRIMENTO DE SENTEN&cedil;A N&ordm; 5002380-21.2025.8.24.0282/SC</b></section>
<section><b><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>:
                                DELSOL                                TRANSPORTES
EIRELI</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:
                                MARLON                                COSTA                                VIEIRA                                (OAB
SC016730)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>:
                                COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM
INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>:
                                SANDRO DE OLIVEIRA
SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></b></section>
<section>
  <p align="center">DESPACHO/DECIS&Atilde;O</p>
</section>
<section>
<p>Trata-se de&nbsp;cumprimento&nbsp;de senten&cedil;a&nbsp;ajuizada(o) por DELSOL TRANSPORTES EIRELI
contra&nbsp;COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL.</p>
<p>A parte executada apresentou&nbsp;impugna&cedil;&atilde;o&nbsp;ao cumprimento de senten&cedil;a, contudo,
deixou de recolher a&nbsp;taxa&nbsp;de servi&cedil;os judiciais.</p>
<p>Nos termos do art. 2&ordm;, da Resolu&cedil;&atilde;o CM n. 3 de 11 de mar&cedil;o de 2019:</p>
<p>A&nbsp;Taxa&nbsp;de Servi&cedil;os Judiciais dever&aacute; ser recolhida:</p>
<p>I - quando protocolada a peti&cedil;&atilde;o inicial, inclusive nos pedidos de tutela antecipada de urg&ecirc;ncia
ou de tutela cautelar de car&aacute;ter antecedente e de execu&cedil;&atilde;o de t&iacute;tulo extrajudicial;</p>
```

<p>II - quando interposto o recurso, inclusive naqueles dirigidos aos tribunais superiores;</p>

<p><u>III - no cumprimento de sentença, quando interposta a impugnação, ou ao final se não impugnado</u>; e</p>

<p>IV - quando distribuída a carta precatória, rogatória, arbitral ou de ordem. </p>

<p>Nesse sentido, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo n. 674 é a de que, cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.</p>

<p>Sobre o tema, colhe-se entendimento do TJSC:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS.INSURGÊNCIA DA IMPUGNANTE.ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA TSJ NA ESPÉCIE. TESE INSUBSISTENTE. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 5º, III, DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018 E ARTIGO 2º, III, DA RESOLUÇÃO N. 3/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5028335-27.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 31-07-2025).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, DIANTE DO NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS (TSJ). INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.ALEGADA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO INCIDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO DA TSJ SERIA MERA FORMALIDADE, CUJA AUSÊNCIA NÃO PODERIA IMPEDIR A ANÁLISE DE EVENTUAIS ERROS DE CÁLCULO. TESE RECHAÇADA. RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS QUE DEVE SER REALIZADO NO ATO DO PROTOCOLO DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º, III, DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018 E ART. 2º, III, DA RESOLUÇÃO N. 3/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARTE IMPUGNANTE QUE, MESMO INTIMADA, PERMANECEU INERTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5080335-38.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 13-03-2025).</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS.
INSURGÊNCIA DA IMPUGNANTE.
ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA TSJ NA ESPÉCIE. TESE INSUBSISTENTE. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 5º, III, DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018 E ARTIGO 2º, III, DA RESOLUÇÃO N. 3/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5028335-27.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 31-07-2025).</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, DIANTE DO NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS (TSJ). INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA.
ALEGADA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO INCIDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO DA TSJ SERIA MERA FORMALIDADE, CUJA AUSÊNCIA NÃO PODERIA IMPEDIR A ANÁLISE DE EVENTUAIS ERROS DE CÁLCULO. TESE RECHAÇADA. RECOLHIMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUDICIAIS QUE DEVE SER REALIZADO NO ATO DO PROTOCOLO DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º, III, DA LEI ESTADUAL N. 17.654/2018 E ART. 2º, III, DA RESOLUÇÃO N. 3/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARTE IMPUGNANTE QUE, MESMO INTIMADA, PERMANECEU INERTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5080335-38.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 13-03-2025).</p>

